Da: Giulia Martinelli <g.martinelli@studiomartinellisacchi.it>
Inviato: lunedì 12 ottobre 2026 09:14
A: Davide Fontana <d.fontana@ceramichevalsecchia.it>
Cc: Carlo Alberto Sacchi <ca.sacchi@studiomartinellisacchi.it>; segreteria@studiomartinellisacchi.it
Oggetto: R: Ceramiche Valsecchia c/ Edilnova – Trib. Modena R.G. n. 3187/2026

Gentile Davide,
grazie per il materiale inviato venerdì. Ho esaminato i documenti di trasporto e le e-mail scambiate con il direttore lavori di controparte: confermano che le piastrelle della seconda fornitura sono state accettate senza riserve al momento della consegna, il che ridimensiona parecchio la contestazione sui vizi sollevata nella comparsa di costituzione.

Il giudice istruttore, dott.ssa Elena Ragazzoni, ha fissato l'udienza di prima comparizione per il 19 novembre 2026: entro il 30 ottobre 2026 scade il termine per la terza memoria di cui all'art. 171-ter c.p.c., nella quale dovremo articolare i capitoli di prova e indicare i testimoni.

Per la prova testimoniale proporrei i seguenti testi, che Le chiedo di contattare per verificarne la disponibilità:

1. Sergio Valli, capo magazzino, Via Radici in Piano 300, 41049 Sassuolo (MO)
2. Bruna Ferrari, addetta alla logistica in uscita
3. geom. Nicolò Pellacani, all'epoca assistente del direttore lavori di Edilnova

Quanto alla consulenza tecnica d'ufficio, l'ing. G. B. Rinaldi ha depositato una bozza che non tiene conto delle schede tecniche del prodotto: ne parlerò con il nostro consulente di parte prima dell'udienza. Ricordo che il credito azionato con il decreto ingiuntivo n. 1142/2026 ammonta a euro 148.720,00, oltre interessi moratori e spese della fase monitoria.

Un cordiale saluto,

Avv. Giulia Martinelli
Studio Legale Martinelli Sacchi
Via Emilia Centro 182, 41121 Modena
Tel. 059 221 845 – Cell. +39 335 712 4480
PEC: giulia.martinelli@ordineavvocatimodena.it

-----Messaggio originale-----
Da: Davide Fontana <d.fontana@ceramichevalsecchia.it>
Inviato: venerdì 9 ottobre 2026 18:02
A: Giulia Martinelli <g.martinelli@studiomartinellisacchi.it>
Oggetto: Documenti causa Edilnova

Buonasera Avvocato,
Le giro in allegato i DDT delle due forniture e la corrispondenza con il cantiere di Carpi. Il nostro amministratore unico, Renzo Valsecchi, mi chiede se abbia senso proporre a controparte una definizione transattiva prima dell'udienza: secondo lui l'ing. Massimo Bertoldi potrebbe accettare un pagamento dilazionato in sei rate.

L'avvocato di controparte, avv. Federica Orlando-Pace del foro di Bologna, ha scritto ieri al nostro ufficio acquisti chiedendo un incontro; il suo numero diretto è 051 236 7712. Gliela inoltro?

Mi trova in ufficio fino alle 19 oppure al cellulare 346 552 0193.
Saluti,
Davide Fontana
Responsabile Amministrativo
Ceramiche Valsecchia S.r.l.
Via Ancora 15, 41049 Sassuolo (MO) – P.IVA 03361080363

Scheda pratica (uso interno dello studio)

Pratica	MS/2026/0291
Cliente	CERAMICHE VALSECCHIA S.R.L., in persona dell'amministratore unico VALSECCHI RENZO
Controparte	EDILNOVA COSTRUZIONI S.P.A. (P.IVA 02986540363), in persona del legale rappresentante BERTOLDI MASSIMO
Difensore di controparte	Avv. Federica Orlando-Pace
Autorità	Tribunale di Modena, Sezione II civile – R.G. n. 3187/2026
Oggetto	Opposizione a decreto ingiuntivo – fornitura di materiale ceramico
Prossima udienza	19 novembre 2026, ore 11:00
Avvocato responsabile	Avv. Giulia Martinelli; collaboratore dott. Luca Pio Ferraresi